

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3651/2537

บริษัท วู้ดเฮาส์ เดरिक แอนด์ แคเรย์
เอส.เอ

โจทก์

บริษัท ไทย มา พรรณ เทรดิง จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 359, มาตรา 361, มาตรา 366 วรรคสอง, มาตรา 456 วรรคสอง,
มาตรา 456 วรรคสาม

สัญญาซื้อขายข้าวระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มิได้มีกฎหมายกำหนดแบบให้
ต้องทำเป็นหนังสือ ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 มิได้ตกลงให้ทำสัญญาซื้อขายกันเป็น
หนังสือ เมื่อจำเลยที่ 1 และโจทก์ได้ตกลงซื้อขายข้าวกันตามที่ได้เสนอเสนอสนอง
และตกลงกันได้ตามโทรพิมพ์ และสำเนาโทรพิมพ์ เมื่อคำเสนอและคำสนองของ
โจทก์และจำเลยที่ 1 ในการซื้อขายข้าวถูกต้องตรงกันสัญญาซื้อขายข้าวระหว่างโจทก์
และจำเลยที่ 1 ย่อมเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 หากจำเป็นต้องทำสัญญา
ซื้อขายข้าวเป็นหนังสือไม่ สัญญาซื้อขายข้าวระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นสัญญา
ซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงกันเป็นราคาห้าร้อยบาทหรือกว่านั้นขึ้นไป เมื่อไม่ปรากฏ
ว่าจำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อไว้ในโทรพิมพ์ดังกล่าวแต่อย่างใด สัญญาซื้อขายข้าว
จึงไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบสำคัญ
ทั้งไม่มีการวางประจำ และไม่มีการชำระหนี้บางส่วนโดยจำเลยที่ 1 โจทก์จึงไม่มี
หลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีแก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาซื้อขายข้าวได้ การที่โจทก์

ผู้ซื้อชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่ 1 ผู้ขายโดยโจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตกับธนาคารต่างประเทศ มายังธนาคารในประเทศไทยนั้นต้องถือว่าธนาคารต่างประเทศเป็นเพียงตัวแทนของผู้ซื้อในต่างประเทศและธนาคารในประเทศไทยเป็นตัวแทนของธนาคารต่างประเทศอีกต่อหนึ่ง แม้ผู้ซื้อในต่างประเทศจะได้ชำระเงินเพื่อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้ว ก็เป็นเพียงการชำระเงินให้แก่ตัวแทนของตนเท่านั้น หากอาจจะถือว่าเป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายหรือตัวแทนของผู้ขายหรือไม่ เมื่อจำเลยที่ 1 ผู้ขายยังไม่ได้ไปรับเงินจากธนาคารตามเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้น จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ชำระราคาสินค้าข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายข้าว จำนวน 1,364 ตัน เป็นเงิน 355,740 เหรียญสหรัฐโดยจำเลยทั้งสองมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าดังกล่าวไปประเทศอัฟริกาใต้ ในการทำสัญญาจำเลยที่ 2 มอบให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการแทน หลังจากทำสัญญา โจทก์ได้ชำระค่าสินค้าโดยเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตชนิดเพิกถอนไม่ได้ผ่านธนาคารอินโด สุเอช สาขาเจนีวา และส่งเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวมายังธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซึ่งจำเลยทั้งสองได้รับเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวไปจากธนาคารกรุงเทพ จำกัดสำนักงานใหญ่แล้ว แต่จำเลยทั้งสองไม่ส่งมอบสินค้าให้โจทก์ภายในกำหนดเวลา เป็นการผิดสัญญา ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน 3,530,958.66 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ให้การว่า สัญญาซื้อขายข้าวยังไม่เกิด โจทก์ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่เคยติดต่อกับจำเลยที่ 1 หรือมอบหมายให้จำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำความตกลงเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายข้าวขาวไทยตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน 342,926.92 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2530 เป็นต้นไปแก่โจทก์จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ เฉพาะค่าขึ้นศาลให้เท่าที่โจทก์ชนะคดี โดยกำหนดค่าทนายความรวม 3,000 บาท ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ให้เป็นพับ

โจทก์และจำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาซื้อขายข้าวพืพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 มิได้มีกฎหมายกำหนดแบบให้ต้องทำเป็นหนังสือที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 366 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าได้ตกลงกันว่าสัญญาอันมุ่งจะทำนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือไว้ เมื่อกรณีเป็นที่สงสัย ท่านนับว่ายังมีได้มีสัญญาต่อกันจนกว่าจะได้ทำขึ้นเป็นหนังสือ" นั้น ทางพิจารณาก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้แจ้งโจทก์ว่าจะต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทกันเป็นหนังสือแต่อย่างใด ยิ่งกว่านั้นข้อเท็จจริงยังได้ความต่อไปอีกด้วยว่า หลังจากที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงกันได้ตามโทรพิมพ์และสำเนาโทรพิมพ์ดังกล่าว โจทก์ได้เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตตามสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตเอกสารหมายเลข จ.5 เพื่อชำระราคาสินค้าข้าวพืพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยมีเงื่อนไขการ

ชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตตรงตามข้อตกลงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 ดังกล่าว แล้วต่อมาในวันที่ 1 วันที่ 4 และวันที่ 9 กันยายน 2530 โจทก์ได้มีโทรพิมพ์เอกสารหมายเลข จ.24 จ.25 และ จ.26 ให้จำเลยแจ้งกำหนดการส่งสินค้าข้าวพืพาทลงเรือให้โจทก์ทราบ แล้วจำเลยก็ได้มีโทรพิมพ์เอกสารหมายเลข จ.28 แจ้งให้โจทก์ทราบเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2530 ว่า เรือบรรทุกสินค้าซึ่งจะใช้เป็นเรือบรรทุกสินค้าตามแอล/ซี ที่โจทก์เปิดให้แก่จำเลยเพื่อที่จะชำระราคาสินค้าข้าวพืพาทเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครช้ากว่ากำหนด เนื่องจากความแออัดที่ท่าเรือ เมืองจีน และขอให้โจทก์แก้ไขแอล/ซี สำหรับการขนส่งช่วงตุลาคม 2530 ให้มีอายุใช้ได้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2530 ด้วย การที่จำเลยที่ 1 มีโทรพิมพ์เอกสารหมายเลข จ.28 แจ้งโจทก์เช่นนั้น จึงทำให้เชื่อได้ยิ่งขึ้นว่า จำเลยที่ 1 และโจทก์มิได้ตกลงให้ทำสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทเป็นหนังสือ โดยจำเลยที่ 1 และโจทก์ต่างถือได้ว่าตกลงซื้อขายข้าวพืพาทกันตามที่ได้เสนอสนองและตกลงกันได้ตามโทรพิมพ์และสำเนาโทรพิมพ์เอกสารหมายเลข จ.18 ถึง จ. 23 และ จ.8 นั้นแล้วเมื่อคำเสนอและคำสนองของโจทก์และจำเลยที่ 1 ในการซื้อขายข้าวพืพาทถูกต้องตรงกัน สัญญาซื้อขายข้าวพืพาทระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 จึงย่อมเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แล้ว โจทก์และจำเลยที่ 1 หากจำเป็นต้องทำสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทเป็นหนังสือไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปตามฎีกาของจำเลยที่ 1 ว่าโจทก์จะฟ้องร้องบังคับให้จำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทได้หรือไม่ในปัญหานี้เห็นว่า สัญญาซื้อขายข้าวพืพาทระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 เป็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกลงกันเป็นราคาห้าร้อยบาทหรือกว่านั้นขึ้นไปซึ่งต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างหนึ่งอย่างใดลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดชอบเป็นสำคัญหรือได้วางประจำไว้ หรือได้ชำระหนี้บางส่วนแล้วจึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 446 วรรคสาม แต่ที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ทำสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทโดยการติดต่อทางโทรศัพท์ดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ลงลายมือชื่อไว้ใน

โทรพิมพ์ดังกล่าวแต่อย่างใด และหลังจากที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทกันเช่นนั้นแล้ว ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการซื้อขายข้าวพิพาทนี้อีกแต่อย่างใด ทั้งโจทก์และจำเลยที่ 1 ต่างก็ไม่ได้วางมัดจำสำหรับสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทไว้ให้แก่กันยิ่งกว่านั้นจำเลยที่ 1 ก็มิได้ส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทให้แก่โจทก์เลยด้วยสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทจึงไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยซึ่งเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบสำคัญทั้งไม่มีการวางประจำ และไม่มีการชำระหนี้บางส่วนโดยจำเลยที่ 1 อันจะเป็นหลักฐานของโจทก์ในการฟ้องบังคับคดีให้แก่จำเลยที่ 1 ตามสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทนั้นได้ โจทก์จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีตามสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทแก่จำเลยที่ 1 ได้ก็ต่อเมื่อโจทก์ได้ชำระหนี้บางส่วนตามสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทนั้นให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว ในข้อนี้ทางพิเคราะห์ได้ความว่าหลังจากที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายข้าวพิพาทกันจากการติดต่อโต้ตอบกันทางโทรพิมพ์ ดังกล่าวข้างต้นแล้ว โจทก์ได้ปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต จำนวน 346,500 เหรียญสหรัฐตามสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต เอกสารหมายเลข จ.5 ให้แก่จำเลยที่ 1 กับธนาคารอินโดสุเอซ สาขาเจนีวา ส่งมายังธนาคารกรุงเทพ จำกัดสำนักงานใหญ่ และจำเลยที่ 1 รับเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวไปแล้ว หลังจากนั้นจำเลยที่ 1 มีโทรพิมพ์ตามสำเนาโทรพิมพ์เอกสารหมายเลข จ.6 โจทก์แก้ไขรายการบางรายการในเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้น ซึ่งโจทก์ก็ได้แก้ไขเลตเตอร์ออฟเครดิตให้เช่นนั้นตามสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตเอกสารหมายเลข จ.7 แต่การที่โจทก์เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 นั้น ได้ความจากนายสมนึก คิตสนอง หัวหน้าหน่วยงานเลตเตอร์ออฟเครดิตของธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่ พยานโจทก์ว่า การเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตถือว่าบริษัทผู้ซื้อได้สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายโดยมีธนาคารเข้ามาเกี่ยวข้องในการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตบริษัทผู้ซื้อจะชำระเงินต่อเมื่อผู้ขายได้ส่งสินค้าลงเรือและนำเลตเตอร์ออฟเครดิตพร้อมกับเอกสารมาติดต่อยังธนาคาร กล่าวคือเมื่อบริษัทผู้ขายส่ง

สินค้าลงเรือไปต่างประเทศแล้ว บริษัทผู้ขายก็จะนำไปส่งสินค้าและเอกสารอื่น ๆ มา
ยื่นต่อธนาคาร เมื่อธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารแล้วเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ ธนาคารก็
จะคิดราคาสินค้าตามเอกสารและนำเงินตามจำนวนเอกสารดังกล่าวเข้าบัญชีของผู้
ขาย กล่าวได้ว่าผู้ขายมีหลักประกันแน่นอน โดยธนาคารจะชำระเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อ
ผู้ขายได้ส่งสินค้าลงเรือ และมีเอกสารพร้อมเลตเตอร์ออฟเครดิตมาติดต่อกับธนาคาร
และนายสมหวัง ไชยกุลกรรมการของจำเลยที่ 1 เบิกความเป็นพยานจำเลยทั้งสอง
ว่า การซื้อขายในระบบเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้น เมื่อส่งสินค้าลงเรือและทางผู้ขายได้
เอกสารต่าง ๆ ครบตามเงื่อนไขตามเลตเตอร์ออฟเครดิตก็สามารถนำเลตเตอร์ออฟ
เครดิตพร้อมเอกสารนั้นไปขึ้นเงินจากธนาคารได้ทันทีคำเบิกความของนายสมคิด
พยานโจทก์และนายสมหวังพยานจำเลยทั้งสองดังกล่าวมีน้ำหนักให้ฟังได้ว่า การซื้อ
ขายสินค้าโดยผู้ซื้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ให้แก่ผู้ขายนั้น ผู้ขายยังไม่ได้รับเงิน
ตามสัญญาซื้อขายจนกว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าตามสัญญาซื้อขายนั้นลงเรือและนำ
เอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตไปยื่นต่อธนาคาร ซึ่งเมื่อธนาคาร
ได้ตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้วจึงชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิตดังกล่าวให้แก่ผู้
ขาย ตราบใดที่ผู้ขายยังมีได้ส่งมอบสินค้าลงเรือผู้ขายก็ไม่สามารถนำเลตเตอร์ออฟ
เครดิตไปขอรับเงินค่าสินค้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นจากธนาคารได้ การที่โจทก์ผู้
ซื้อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ตามสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิต เอกสารหมายเลข 5 ซึ่งต่อ
มาได้มีการแก้ไขบางรายการตามสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตเอกสารหมายเลข 7 ให้แก่
จำเลยที่ 1 ผู้ขายนั้น จึงเป็นเพียงการกระทำเพื่อชำระราคาสินค้าข้าวพืพาทให้แก่
จำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบสินค้าข้าวพืพาทลงเรือและนำเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิตนั้นไปยื่นต่อธนาคารเพื่อขอรับเงิน โดยจำเลยที่ 1 จะได้
รับเงินราคาสินค้าข้าวพืพาทจากธนาคารก็ต่อเมื่อธนาคารได้ตรวจสอบเอกสารที่
จำเลยที่ 1 นำมายื่นแล้วเห็นว่าถูกต้อง ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ได้ส่งมอบ
ข้าวพืพาทลงเรือไปให้โจทก์และนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปขอรับเงินตามเลตเตอร์ออฟ

เครดิตดังกล่าวจากธนาคาร จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์ได้ชำระราคาสินค้าข้าวพืพาทให้แก่จำเลยที่ 1 และเมื่อโจทก์ยังไม่ได้ชำระราคาสินค้าข้าวพืพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทระหว่างโจทก์ และจำเลยที่ 1 ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลายมือชื่อของจำเลยที่ 1 เป็นสำคัญ ทั้งมิได้มีการวางมัดจำไว้โดยโจทก์หรือจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ก็ไม่ได้ชำระหนี้โดยการส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทให้แก่โจทก์แต่อย่างใด สัญญาซื้อขายข้าวพืพาทระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 1 จึงไม่มีหลักฐานในการฟ้องร้องบังคับคดีที่โจทก์จะฟ้องร้องบังคับแก่จำเลยที่ 1 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินค่าเสียหายในการที่จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาซื้อขายข้าวพืพาทกับโจทก์ให้แก่โจทก์นั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของจำเลยที่ 1 ข้อนี้น่าฟังขึ้น และเมื่อได้วินิจฉัยเช่นนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของโจทก์และจำเลยที่ 1 อีกต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ด้วย ค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ทั้งสามศาลและค่าฤชาธรรมเนียมระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 2 ในชั้นฎีกาให้เป็นพับ นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ก้าน อันนันทน์-ไพศาล รามราชกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น